清城区“1·24”一般道路交通事故调查报告

清城区人民政府事故调查组

2024 年 5 月

目 录

一、基本情况.....- 1 -

（一）涉事企业情况.....- 1 -

（二）事故车辆情况.....- 2 -

（三）涉事人员情况.....- 2 -

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况.....- 2 -

（一）事故现场道路情况.....- 2 -

（二）事故车辆检验鉴定情况.....- 3 -

三、事故发生经过及应急处置善后情况.....- 3 -

（一）事故发生经过.....- 3 -

（二）事故应急处置.....- 3 -

（三）善后处理情况.....- 4 -

四、事故原因分析及性质.....- 4 -

（一）事故原因.....- 4 -

（二）事故性质.....- 5 -

五、事故处理建议.....－ 5 －

清城区“1·24”一般道路交通事故调查报告

2024年1月24日15时22分许，位于清城区飞来南路与清沙大道路口路段，一辆粤R50832号重型特殊结构货车与一名推行自行车的路人发生碰撞，造成推行自行车路人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，清城区人民政府于1月26日成立了由区应急管理局、市公安局清城分局交警大队、区交通运输局、区总工会、凤城街道办等有关单位组成清城区“1·24”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故处理建议。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）涉事企业情况

清远市清新区安途运输有限公司（以下简称“安途公司”）:社会信用代码:91441803MA562TEK4C;车辆所有人:清远市清新区安途运输有限公司;类型:有限责任公司(责任人

投资或者控股）；法定代表人：潘建成；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；注册资本：人民币壹佰万元；成立日期：2021年3月12日；期限：长期；地址：清远市清新区太和镇飞水开发区振港大道西侧。

（二）事故车辆情况

1.粤R50832号重型特殊结构货车车辆所有人：清远市清新区安途运输有限公司；品牌：三一牌；车辆识别代号：LFCDKE5P3M1014099；发动机号：DL07014116；商业保险单号：PDAA202344180000053103；强制保险单号：PDZA202344180000075000；有效期：2024年5月11日止；保险公司：中国人民财产保险股份有限公司清远市分公司。持有道路运输许可证。

（三）涉事人员情况

1.粤R50832号重型特殊结构货车驾驶人王*考，男，55岁，住址：广东省连州市九陂镇双塘村民委员会纲山6号；驾驶证号：44022619680******4；准驾：A2E。经公安交警现场取样检测其无毒驾、酒驾行为。

2.自行车推行人刘*池，男，58岁，身份证号：44180219650******7；住址：广东省清远市清城区凤城沙田管理区柑仔园六巷1号。经公安交警现场取样检测其无酒驾行为。其本人已在事故中死亡。

二、事发道路环境及车辆检验鉴定情况

（一）事故现场道路情况

事故现场位于清远市清城区飞来南路与清沙大道路口路

段，道路呈东西走向，沥青，路面完好，视线良好。

（二）事故车辆检验鉴定情况

事故发生后，市公安清城分局交警大队委托暨南大学司法鉴定中心对涉事车辆的安全技术性能进行检验鉴定意见为：制动系未见异常。灯光设备：后雾灯无法亮启，其余车辆灯光均能正常作用，转向系符合技术要求，行驶系不符合技术要求。

三、事故发生经过及应急处置善后情况

（一）事故发生经过

2024年1月24日15时22分，王*考驾驶粤R50832号重型特殊结构货车，行驶至飞来南路与明霞大道路口，遇路口信号灯红灯停车等待通行，在等待大约两分钟左右，信号灯为绿灯时驾驶车辆起步通行，与推行自行车横穿机动车道的刘*池发生碰撞，造成刘均池死亡，车辆损坏。

（二）事故应急处置

2024年1月24日15时26分，清城区交警大队清城中队接警，15时43分到达事故现场后迅速开展相关工作，实行交通管制，开展现场的勘验工作，16时02分伤者仍有生命体征送往医院抢救。

事发后，清城区委、区政府高度重视，区分管领导、区应急管理局、区交通运输局等主要领导到事故现场了解情况，要求查明事故原因，妥善做好善后处理工作，做好安抚维稳工作。

此次事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，未发生次生事故，事故应急处置工作及时、妥当，措施得力。

（三）善后处理情况

经市公安局清城分局交警大队调解，王*考赔偿死者家属丧葬费7.6万元，相关的善后赔偿事宜按照保险公司赔偿程序处理中。

四、事故原因分析及性质

（一）事故原因

根据清远市公安局清城分局交通警察大队道路交通事故认定书第44180212024000042号:

1.粤R50832号重型特殊结构货车驾驶人王*考，驾驶机件不符合技术标准的机动车未按操作规范安全驾驶，违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条关于“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”及第二十二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定，是导致此事故发生的另一方面过错。

2.自行车推行人刘*池未按规定横过道路确认安全通过，违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十五条关于“行人横道机动车道，应当从行人过街设施通过；没有行人过街设施，应当从人行横道通过；没有人行横道

的，应当观察来往车辆的情况，确认安全后直行通过，不得在车辆临近时突然加速横穿或者中途倒退、折返。”之规定，是导致此事故发生的主要过错。

3.王*考承担此事故的次要责任，刘*池承担此事故的主要责任。

（二）事故性质

经事故调查组调查认定：该起事故属一般道路交通责任事故，粤R50832号重型特殊结构货车驾驶人王*考对事故负有次要责任。

五、事故处理建议

根据广东省安全生产监督管理局、公安厅、交通运输厅、教育厅印发《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》的通知（粤安监〔2017〕155号）第五条[1]规定，粤R50832号重型特殊结构货车不存在规定情形，不符合由同级安全生产监督管理部门牵头组成调查组开展调查的必要条件。

（一）根据《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第六条[2]规定，该起事故

---

[1].《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第五条（一）经营性道路运输车辆存在疲劳驾驶、货车载物超过核定载质量50%以上、载客超过额定乘员20%以上、行驶超过规定时速50%以上、驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆、违规运输危险货物危及公共安全、造成交通事故后逃逸等情形之一的。

[2].《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）第六条经营性道路运输车辆造成1至2人死亡且可能对事故发生负同等以上责任、但经公安机关交通管理部门初步认不存在本工作指引第五条规定情形之一的一般道路交通事故，以及经营性道路运输车辆未造成人员死亡、仅造成人员受伤且可能对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，经负责事故调查的人民政府授权、委托，同级公安机关交通管理部门按照有关规定参照本工作指引牵头组织事故调查。
非生产经营性道路交通事故，由公安机关交通管理部门按照《道路交通安全法》等规定调查处理。

由公安机关交通管理部门按照《中华人民共和国道路交通安全法》等有关规定调查处理。

（二）粤R50832号重型特殊结构货车王*考承担该起事故次要责任，未达到《广东省生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（粤安监〔2017〕155号）中有关道路运输车辆应承担同等及以上责任的开展调查必要条件，建议撤销就此案已成立的事故调查组。

清城区“1·24”一般道路交通事故调查组

2024年5月23日